

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2952/2537

นายเหมือน ลำไย กับพวก

โจทก์

นางเฟือก ลำไย กับพวก

จำเลย

นางจำลอง สุวรรณเจริญ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2536 จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับมรดกตามพินัยกรรมของจำเลยที่ 1 จึงขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 1 ผู้มรณะและยื่นฎีกาแทนจำเลยที่ 1 โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ทั้งหกแถลงคัดค้าน (อันดับ 182)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดิน โฉนดเลขที่ 2373 ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการระหว่างจำเลยที่ 1 กับที่ 2 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2526 เฉพาะส่วนของโจทก์ทั้งหก ซึ่งมีอยู่รวม 6 ใน 12 ส่วน แล้วให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนที่ดินส่วนที่เพิกถอนการโอนดังกล่าว ให้โจทก์ทั้งหกคนละ 1 ใน 6 ส่วน หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอา คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องนี้ พร้อมกับฎีกาของจำเลยทั้งสองศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่ารับคำร้อง นัดไต่สวน และส่งฎีกาวารอสั่งเมื่อพิจารณาคำร้องขอรับมรดกความแล้ว (อันดับ 157, 158)

โจทก์ทั้งหกฎีกา (อันดับ 168)

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องนี้ แล้วมีคำสั่งให้จัดส่งสำนวนคำร้อง และคำคัดค้านมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป(อันดับ 183 ถึง 189)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เป็นกรณีที่โจทก์ทั้งหกฟ้องคดีจำเลยที่ 1ในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของนายม้วน ลำไย เมื่อจำเลยที่ 1ถึงแก่กรรมในระหว่างฎีกา สิทธิและหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกย่อมสิ้นสุดลงเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของ ผู้จัดการมรดกหาได้ตกทอดไปยังทายาทของจำเลยที่ 1ไม่ ผู้ร้อง จะรับมรดกความไม่ได้ ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เป็นกรณีที่โจทก์ทั้งหกฟ้องคดีจำเลยที่ 1ในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของนายม้วน ลำไย เมื่อจำเลยที่ 1ถึงแก่กรรมในระหว่างฎีกา สิทธิและหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกย่อมสิ้นสุดลงเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของ ผู้จัดการมรดกหาได้ตกทอดไปยังทายาทของจำเลยที่ 1ไม่ ผู้ร้อง จะรับมรดกความไม่ได้ ยกคำร้อง

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-นิเวศน์ คำผอง-ดุสิต เพชรปลูก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ